

1501411-70.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademario Dantas da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

ADEMARIO DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 1º de junho de 2022, por volta das 22h40, na rua Valter Gut, 655, Jardim Morada do Sol, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501411-70.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501411-70.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademario Dantas da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

ADEMARIO DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 1º de junho de 2022, por volta das 22h40, na rua Valter Gut, 655, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 107 (cento e sete) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 53g (cinquenta e três gramas), 46 (quarenta e seis) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 105g (cento e cinco gramas), bem como 98 (noventa e oito) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 24g (vinte e quatro gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 104), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 115/122). Recebida a denúncia (pág. 126/127), o réu foi citado (pág. 148). Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravações eletrônicas efetuadas diretamente no SAJ). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 183/186), ao passo que a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (pág. 172/178, ratificado pela pág. 194).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 10/11, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 87/88, e pelo laudo toxicológico de pág. 89/91.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, os guardas civis Márcio Fabiano Gomes da Silva e Bruno Adler Giancaterino narraram que estavam em patrulhamento pelo local do fato, que já era conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Descreveram que em outras oportunidades já haviam observado o réu no muro/portão de uma residência naquela localidade, certo que ele, sempre que notava a aproximação de uma viatura, corria para o interior do imóvel. Esclareceram que não realizaram abordagem anterior porque ainda não haviam constatado materialidade delitiva na área externa do imóvel, mas no dia dos fatos o acusado saiu dele e olhou apenas para um lado da via, sem perceber que a guarnição se aproximava pelo lado oposto, dirigindo-se até um veículo. Relataram que tão logo Ademario avistou a viatura, dispensou algo ao solo, arremessou um saco e imediatamente tentou voltar para a residência, mas acabou sendo abordado pela guarnição. Em busca pessoal foi localizada a quantia de R\$ 300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos), a qual Ademario teria dito ser fruto da venda de reciclagem. Constatam que o que foi dispensado ao solo se tratava de 06 (seis) porções de cocaína, e no saco arremessado apreenderam mais 85 (oitenta e cinco) porções de cocaína, 46 (quarenta e seis) porções de maconha, 98 (noventa e oito) porções de crack, bem como 16 (dezesesseis) porções de cocaína, que teriam se soltado da embalagem com a queda.

Em interrogatório o réu negou a prática delitiva. Aduziu que tinha adquirido 04 (quatro) porções de cocaína com traficante que realizava a mercancia ilícita naquele bairro, e que estava se dirigindo a um bar quando avistou a aproximação da viatura, ocasião em que dispensou as referidas porções ao solo, sendo abordado pela Guarda Civil. Por fim, disse ser usuário de droga e não soube esclarecer a proveniência dos demais entorpecentes apreendidos.

É este o conjunto probatório apresentado. Considerando as circunstâncias da abordagem, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, e o dinheiro localizado com o réu, pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que Ademario trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico.

Ademais, reprimido que os guardas foram unânimes ao afirmar que viram Ademario dispensando a embalagem que continha a maior parte das drogas apreendidas.

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, passo à dosimetria da pena.

Com exceção da condenação certificada a pág. 51/52, relativa aos autos 3003413-51.2013.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência específica, Ademario não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme já consignado, há condenação certificada às pág. 51/52 que demonstra a reincidência específica do acusado. Aumento as penas, portanto, em 1/3, resultando elas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas

definitivas em em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ADEMARIO DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Ademario deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração de eventual amostra de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA